УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
открытого акционерного общества
«Государственный финансовый холдинг»
от «____»_____2026 года №____

ИНСТРУКЦИЯ
по принятию имущества в счёт погашения задолженности должников по бюджетным кредитам и поручительствам, предоставленным субъектам национальной экономики, и его отчуждению

1. Общее положение

1. Настоящая Инструкция регламентирует работу и определяет организационные и процедурные вопросы деятельности открытого акционерного общества «Государственный финансовый холдинг» (далее – ОАО «Госфинхолдинг») по принятию имущества в счет погашения задолженности заемщиков, а также имущества, переданного или взысканного в пользу ОАО «Госфинхолдинг» либо Министерства финансов Кыргызской Республики (далее – Министерство) для удовлетворения кредиторских требований, включая активы, принятые в рамках предоставления поручительства в счет уменьшения и (или) погашения задолженности субъектов, а также по их последующему отчуждению.

2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О залоге», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», «О банкротстве (несостоятельности)», Положением о работе с бюджетными кредитами, утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 19 января 2026 года № 14 (далее – Положение о работе с бюджетными кредитами), Порядком предоставления поручительства субъектам национальной экономики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 23 сентября 2025 года № 605 (далее – Порядок предоставления поручительства), а также другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, Уставом и другими внутренними актами ОАО «Госфинхолдинг».

3. По мере необходимости в настоящую Инструкцию могут вноситься изменения и дополнения.

В рамках настоящей Инструкции под **должником** понимается субъект, имеющий задолженность по бюджетным кредитам либо задолженность, возникшую в связи с предоставлением поручительства ОАО «Госфинхолдинг» субъектам национальной экономики.

2. Основания для принятия имущества в счет погашения задолженности должников, либо переданного или взысканного в пользу ОАО «Госфинхолдинг» либо Министерства

4. ОАО «Госфинхолдинг» в процессе работы по возврату бюджетных кредитов вправе принять имущество (Актив) для целей дальнейшего отчуждения (реализации) в счет погашения задолженности должников, включая активы, в рамках предоставления поручительства в счет уменьшения и (или) погашения задолженности субъектов, либо переданное или взысканное в пользу ОАО «Госфинхолдинг» либо Министерства (далее – Актив), в том числе:

1) от Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики (далее – ССИ) в процессах исполнительного производства по вступившим в законную силу судебным актам;

2) от специальных администраторов (внешних управляющих) в процессе банкротства должника либо от ликвидационной комиссии в процессе ликвидации должника – юридического лица;

3) от должников, залогодателей, поручителей или третьих лиц.

5. Принятие Актива в счет погашения задолженности должника производится путем перерегистрации правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на ОАО «Госфинхолдинг» в государственных органах, осуществляющих регистрацию прав на движимое и недвижимое имущество.

Подготовка документов по принятию имущества в счет погашения задолженности должников и дальнейшая перерегистрация правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на ОАО «Госфинхолдинг» в органах регистрации осуществляется Сектором по работе с активами Департамента правового обеспечения ОАО «Госфинхолдинг» (далее – Сектор) либо региональными представительствами в течение сроков установленных настоящей Инструкцией.

Продление указанных сроков исполнения осуществляется курирующим заместителем Председателя Правления ОАО «Госфинхолдинг» на основании резолюции, проставленной на служебной записке Сектора либо регионального представительства, содержащей обоснование необходимости такого продления.

6. Вопросы по принятию и отчуждению (реализации) Актива рассматриваются соответствующим Комитетом, (далее – Комитет), включая вопросы, связанные с Активом, имеющими конфликтный или проблемный характер.

7. В случае отказа в принятии Актива структурное подразделение ОАО «Госфинхолдинг», внесшее вопрос о принятии Актива, направляет заявителю, предложившему имущество в счет погашения задолженности должника, соответствующий письменный ответ с указанием причин отказа.

3. Порядок подготовки документов по принятию имущества в счет погашения задолженности должника

§1 Принятие Актива от ССИ в процессе исполнительного производства по вступившим в законную силу судебным актам

8. В процессе исполнительного производства по вступившим в законную силу судебным актам при поступлении предложения ССИ о принятии в счет погашения задолженности имущества, не реализованного на торгах (в том числе повторных), отделом по работе с проблемными кредитами Департамента правового обеспечения ОАО «Госфинхолдинг» (далее – отдел по работе с проблемными кредитами) в течение одного рабочего дня с момента получения предложения служебной запиской вносится предложение Председателю Комитета.

На основании резолюции предложение ССИ рассматривается в порядке, установленном пунктом 6 настоящей Инструкции. В случае принятия решения о принятии Актива, отдел по работе с проблемными кредитами служебной запиской направляет в Сектор соответствующие документы, в том числе:

– подписанный протокол решения Комитета;

– копии судебных актов и исполнительных листов;

– предложение ССИ;

– последнюю оценку принимаемого имущества;

– копии договоров кредита, поручительства и обеспечительной (залоговой) документации;

– информацию о понесенных расходах в процессе исполнительного производства.

9. На основании предоставленных документов Сектором в течение **пяти рабочих дней** со дня получения предложения подготавливается и направляется письмо в адрес соответствующего ССИ о принятии Актива, после чего в течение пяти рабочих дней с момента направления ответа и согласования с ССИ, подготавливаются материалы и осуществляются мероприятия по принятию Актива по передаточному акту.

В случае необходимости (расположение Актива в регионах) подготовленные материалы служебной запиской направляются в региональные представительства ОАО «Госфинхолдинг» для принятия Актива по передаточному акту.

Региональные представительства обязаны принять меры по принятию Актива в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения материалов, направленных Сектором.

10. О передаче нереализованного имущества взыскателю судебный исполнитель выносит постановление. Передача судебным исполнителем имущества должника взыскателю оформляется актом приема-передачи.

11. Принятие Актива производится по стоимости, установленной ССИ на последних торгах (аукционе, конкурсе).

12. Постановление судебного исполнителя и подписанный акт передачи (протокол) Актива передаются в соответствующий государственный орган регистрации по месту нахождения имущества, после чего проводится работа по оплате произведенных услуг и переоформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на ОАО «Госфинхолдинг».

13. В случае если Актив является залоговым имуществом, предоставленным в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, проводится работа по снятию запретов и иных ограничений на его отчуждение.

14. Если залоговое имущество обеспечивает исполнение обязательств перед ОАО «Госфинхолдинг» либо Министерства, государственная регистрация перехода права собственности осуществляется без снятия соответствующих ограничений (обременений).

15.После перехода к ОАО «Госфинхолдинг» права собственности на Актив Сектором производится учет и дальнейшее отчуждение Актива в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

§2 Принятие Актива от специальных администраторов (внешних управляющих) в процессе банкротства должника либо от ликвидационной комиссии в процессе ликвидации должника.

16.<u>Не залоговое имущество.</u>

В процессе работы со специальными администраторами (внешними управляющими) субъектов-банкротов либо с ликвидационной комиссией в процессе ликвидации при поступлении предложений о принятии имущества в счет погашения задолженности должника, Сектором служебной запиской вносится предложение председателю соответствующего Комитета. На основании резолюции поступившее предложение рассматривается в порядке, установленном пунктом 6 настоящей Инструкции.

В случае принятия положительного решения о принятии Актива Сектором подготавливается и направляется соответствующее письмо в адрес специального администратора (внешнего управляющего) либо ликвидационной комиссии в течение пяти рабочих дней с момента поступления предложения.

Далее подготавливаются материалы для заключения соответствующего соглашения (договор об отступном) и принятия Актива по передаточному акту.

В случае необходимости (расположение Актива в регионах) подготовленные материалы служебной запиской направляются в региональные представительства ОАО «Госфинхолдинг» для заключения соглашения и принятия Актива по передаточному акту.

Принятие Актива производится по стоимости, установленной на последних торгах, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о банкротстве.

Подписанное и удостоверенное в нотариальной конторе соглашение об отступном передается в соответствующий государственный орган регистрации по месту нахождения имущества, после чего проводится работа по оплате произведенных услуг и переоформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на ОАО «Госфинхолдинг».

В случае если Актив является залоговым имуществом, предоставленным в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, проводится работа по снятию запретов и иных ограничений на его отчуждение.

После перехода к ОАО «Госфинхолдинг» права собственности на Актив Сектором производится учет и дальнейшее отчуждение Актива в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

17. Залоговое имущество.

В соответствии со статьей 74 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» специальный администратор обязан предоставить обеспеченное имущество во владение обеспеченного залогом кредитора по первому требованию в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О залоге».

Специальный администратор с письменного согласия обеспеченного залогом кредитора вправе продать предмет залога. Это не влечет прекращения прав кредитора на удовлетворение своих требований в порядке очередности, предусмотренной настоящим Законом.

В течение десяти дней с момента признания должника банкротом в судебном порядке либо объявления банкротом во внесудебном порядке Сектор направляет служебную записку на имя председателя Комитета о принятии имущества во владение либо заключении соглашения со специальным администратором о реализации Актива.

Имущество, принятое во владение, подлежит реализации, а средства, поступившие от его реализации, направляются на погашение задолженности должника. Порядок реализации имущества определяется настоящей Инструкцией и Законом Кыргызской Республики «О залоге».

В случае принятия Комитетом решения о заключении соглашения со специальным администратором порядок реализации залогового имущества определяется условиями такого соглашения.

При объявлении публичных торгов по реализации залогового имущества несостоявшимися ОАО «Госфинхолдинг» вправе по соглашению с залогодателем/ специальным администратором приобрести предмет залога по его начальной продажной цене на публичных торгах и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом, залог в этом случае прекращается.

В случае принятия решения об отказе в приобретении залогового имущества, не позднее чем через месяц после первых публичных торгов проводятся повторные публичные торги.

При объявлении несостоявшимися повторных торгов по причинам, указанным в пункте 1 статьи 76 Закона Кыргызской Республики «О залоге», ОАО «Госфинхолдинг» вправе оставить за собой предмет залога (с учетом особенностей обращения взыскания на заложенные объекты, право собственности на которые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не может принадлежать залогодержателю) с оценкой его в сумме не более чем на десять процентов ниже цены, установленной на повторных торгах, путем подписания с организатором торгов протокола о результатах торгов, имеющего силу договора. В этом случае стоимость предмета залога, закрепленная в протоколе, зачитывается в счет требований ОАО «Госфинхолдинг»/Министерства, обеспеченных залогом.

Государственная регистрация перехода права собственности на ОАО «Госфинхолдинг» осуществляется без снятия соответствующих ограничений (обременений).

Заложенное имущество, принятое в счет погашения задолженности должника подлежит отчуждению (распоряжению) в течение 3 лет в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и требованиями настоящей Инструкции.

§3 Принятие Актива от должников, залогодателей и третьих лиц.

18. В случае поступления от должника, залогодателя либо третьих лиц предложений о передаче имущества в счет погашения задолженности должника, соответствующими структурными подразделениями ОАО «Госфинхолдинг» служебной запиской предоставляется в Сектор вся имеющаяся информация о задолженности с приложением соответствующих документов, в том числе:

– копий судебных актов и исполнительных листов (при наличии);

– предложения заявителя и собственника Актива;

– копий кредитной и залоговой документации;

– копий правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Актив.

19.Сектором определяется рыночная стоимость Актива посредством привлечения оценщиков, имеющих разрешение на право проведения оценки.

Далее Сектором служебной запиской вносится предложение Председателю соответствующего Комитета. На основании резолюции поступившее предложение рассматривается в порядке, установленном пунктом 6 настоящей Инструкции.

В случае принятия положительного решения о принятии Актива, Сектором подготавливается письмо в адрес заявителя. Далее подготавливаются материалы для заключения договора об отступном и принятия Актива по передаточному акту.

В случае необходимости (расположение Актива в регионах) материалы служебной запиской направляются в региональные представительства ОАО «Госфинхолдинг» для заключения договора об отступном и его государственной регистрации.

Принятие Актива производится по стоимости определенной оценщиком, привлеченным ОАО «Госфинхолдинг», независимо от стоимости, предложенной в заявлении о принятии имущества в счет погашения задолженности.

20. Подписанное и удостоверенное в нотариальной конторе соглашение передается в соответствующий государственный орган регистрации по месту нахождения имущества, после чего проводится работа по оплате произведенных услуг и переоформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на ОАО «Госфинхолдинг».

21. В случае если Актив является залоговым имуществом, проводится работа по государственной регистрации права собственности без снятия запретов на отчуждение с заложенного имущества.

22. После перехода права собственности на Актив Сектором производится учет и дальнейшее отчуждение Актива в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

23. После перехода права собственности на Актив к ОАО «Госфинхолдинг», Сектор служебной запиской направляет копии соответствующих документов в отраслевые департаменты для внесения сведений о погашении задолженности путем принятия Актива в счет исполнения обязательств по кредитному договору либо по договору поручительства, в счет погашения которых был принят Актив, на сумму его стоимости, определенной на дату принятия.

Отраслевыми департаментами производится погашение задолженности по кредитному договору либо договору поручительства, в счет которых был принят Актив, по стоимости, установленной в акте передачи (протоколе) ССИ либо в соответствующем соглашении о передаче Актива.

24. Моментом удовлетворения кредиторских требований и исполнения должником обязательств по бюджетному кредиту и поручительству считается:

– в отношении недвижимого имущества — дата государственной регистрации права собственности;

– в отношении движимого имущества — дата регистрации движимого имущества в соответствующих органах регистрации и дата подписания акта приема-передачи.

25. С момента перехода права собственности на Актив к ОАО «Госфинхолдинг», Сектор в течение пяти дней осуществляет мероприятия по обеспечению его сохранности, включая заключение договоров на охрану. Расходы, связанные с обеспечением охраны Актива, подлежат включению в его реализуемую стоимость.

26. По согласованию с Комитетом, подлежит обеспечению страхование Актива. Затраты на страхование включаются в стоимость Актива.

27. Дальнейший мониторинг состояния Актива осуществляется Сектором путем выезда к месту его нахождения по мере необходимости, но не реже одного раза в пол года.

4. Основание и порядок отчуждения Актива

28. В целях погашения задолженности по бюджетным кредитам, а также поручительствам ОАО «Госфинхолдинг», принятые Активы подлежат отчуждению ОАО «Госфинхолдинг» в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики, за исключением случаев, установленных пунктом 50 настоящей Инструкции.

29. До реализации имущества ОАО «Госфинхолдинг» вправе использовать его по назначению в своей деятельности.

30. Реализация жилого имущества, принятого в счет погашения задолженности по бюджетным кредитам, осуществляется с учетом следующих условий:

1) бывший владелец жилья или его близкие родственники имеют преимущественное право выкупа имущества по стоимости, принятой на момент обращения имущества в собственность ОАО «Госфинхолдинг». При наличии задолженности должника по бюджетному кредиту остаток задолженности и расходы понесенные ОАО «Госфинхолдинг» включаются в стоимость имущества.

В рамках настоящего подпункта под жильём понимается жилой дом (в том числе жилой дом с надворными постройками и земельным участком, на котором он расположен) либо квартира в многоквартирном доме, предназначенные и используемые для постоянного проживания граждан.

Сектор не позднее тридцати дней с момента принятия имущества в счет погашения задолженности направляет бывшему собственнику по месту нахождения жилья уведомление, содержащее предложение о выкупе жилья и срок для предоставления ответа. Указанный срок не может превышать тридцати календарных дней.

Уведомление также может быть направлено посредством межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

2)при отказе бывшего владельца или его близких родственников от реализации права выкупа имущество может быть отчуждено третьим лицам.

31.Отказ бывшего собственника выражается в письменной форме либо считается полученным при отсутствии ответа в срок, указанный в уведомлении.

При этом ОАО «Госфинхолдинг» вправе реализовать такое имущество по стоимости, определенной оценщиком привлеченным ОАО «Госфинхолдинг».

32. В случае продажи доли в праве общей собственности Сектор обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении ОАО «Госфинхолдинг» продать долю постороннему лицу с указанием цены и иных условий продажи. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки либо не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в

течение одного месяца, а в отношении прочего имущества – в течение десяти дней со дня извещения, ОАО «Госфинхолдинг» вправе продать свою долю любому третьему лицу.

33. Отчуждение Актива производится путем размещения объявлений в средствах массовой информации и заключения договора купли-продажи с покупателями (заявителями).

34. Объявления об отчуждении Активов размещаются в газетах республиканского и местного значения, на официальном сайте ОАО «Госфинхолдинг», а также на интернет-сайтах (Lalafo, House.kg, Instagram и т.д.) по продаже аналогичных активов с указанием наименования, местонахождения и стоимости Актива с учетом понесенных расходов ОАО «Госфинхолдинг», предусмотренных пунктом 43 настоящей Инструкции.

35. Первоначальное размещение объявлений в информационных площадках, указанных в настоящем пункте, осуществляется Сектором в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Активов в счёт погашения задолженности. В последующем размещение объявлений осуществляется Сектором с периодичностью один раз в 30 (тридцать) календарных дней.

36. Для реализации имущества, принятого в счет погашения задолженности по бюджетным кредитам и поручительствам, ОАО «Госфинхолдинг» вправе привлекать услуги риэлтора. При этом вознаграждение за оказанные услуги определяется в виде наценки на установленную ОАО «Госфинхолдинг» стоимость имущества, но не более 5 (пяти) процентов.

37. В случае отсутствия заявок по размещенным объявлениям допускается повторное размещение объявлений с указанием условий продажи, в том числе продажи в рассрочку согласно пункту 57 настоящей Инструкции.

38. Заявки по опубликованным объявлениям принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации последнего объявления. По истечении указанного срока допускается отчуждение Актива на условиях, содержащихся в последнем опубликованном объявлении, до размещения нового объявления об отчуждении Актива на условиях, отличных от ранее опубликованных.

39. При объявлении и поступлении заявки на приобретение Актива на условиях отсрочки платежа (рассрочки) Сектор совместно с соответствующим отраслевым управлением проводит анализ финансового состояния заявителя на предмет его платежеспособности и возможности надлежащего исполнения обязательств по оплате приобретаемого Актива.

40. В течение семи рабочих дней с момента поступления заявки на приобретение Актива, в том числе в рассрочку Сектор служебной запиской с приложением всех документов, в том числе результатов финансового анализа, вносит предложение Председателю соответствующего Комитета.

В случае поступления двух и более заявок Комитетом принимается решение о проведении открытых торгов по продаже Актива.

Порядок проведения открытых торгов утверждается протоколом Комитета.

41. В случае отказа в реализации Актива заявителю, Сектор направляет соответствующий ответ с указанием причин отказа.

42. Денежные средства, вырученные от отчуждения Актива, направляются на погашение бюджетного кредита, в счет погашения которого был принят (взыскан) данный Актив. В случае реализации Актива, принятого по поручительствам, предоставленным ОАО «Госфинхолдинг», денежные средства направляются на восполнение средств поручительства путем перечисления на счет ОАО «Госфинхолдинг» до принятия по ним соответствующего решения акционера.

43. Расходы на Активы, понесенные ОАО «Госфинхолдинг» при принятии и отчуждении Актива, подлежат включению в стоимость Актива при его отчуждении.

К расходам относятся:

– расходы на оценку имущества;

– расходы по размещению объявлений;

– расходы на регистрацию права собственности и оформление правоустанавливающих документов; – расходы на уплату налогов;

– расходы на демонтаж и передислокацию;

– расходы на охрану и обеспечение сохранности;

– расходы на организацию и проведение торгов;

– расходы на страхование;

– расходы на ремонт имущества, в том числе покраску, калибровку, восстановление, устранение неисправностей и иные расходы.

44. В случае отчуждения Актива по цене, превышающей его стоимость на момент принятия, разница вырученных средств направляется на возмещение расходов, предусмотренных пунктом 43 настоящей Инструкции, а также на погашение остатка задолженности по бюджетным кредитам заемщика (при наличии) либо по поручительству субъекта, которому ранее принадлежал Актив.

45. Остаток вырученных средств после возмещения расходов, предусмотренных пунктом 43 настоящей Инструкции, и полного погашения остатка задолженности по бюджетным кредитам заемщика, которому ранее принадлежал Актив, подлежит зачислению в доход республиканского бюджета.

В случае реализации Актива, принятого в рамках поручительства, остаток вырученных средств после возмещения расходов, предусмотренных пунктом 43 настоящей Инструкции, и полного погашения остатка задолженности по средствам поручительства подлежит зачислению в доход ОАО «Госфинхолдинг».

46. Если стоимость принятого (взысканного) имущества на момент принятия превышает размер требований по бюджетным кредитам либо поручительству, разница, возникшая в момент удовлетворения кредиторских требований, подлежит выплате бывшему собственнику имущества за счет средств республиканского бюджета в течение 30 (тридцати) дней со дня отчуждения имущества и поступления денежных средств в республиканский бюджет.

47. При обращении принятого (взысканного) имущества в государственную собственность подлежащая выплате разница должна быть учтена в расходной части республиканского бюджета на соответствующий год.

48. В случае отчуждения принятого (взысканного) имущества в рассрочку разница в стоимости, возникшая в момент удовлетворения кредиторских требований, выплачивается собственнику имущества по мере поступления денежных средств в течение срока отчуждения.

49. Разница в стоимости, указанная в пунктах 46 и 48 настоящей Инструкции, выплачивается собственнику имущества за вычетом расходов, предусмотренных пунктом 43 настоящей Инструкции, понесенных ОАО «Госфинхолдинг», и при условии отсутствия у собственника имущества просроченных обязательств по бюджетным кредитам либо поручительству.

50. Принятое (взысканное) имущество подлежит обращению в государственную собственность:

1) в случае невозможности отчуждения имущества в течение срока, установленного гражданским законодательством Кыргызской Республики;

2) в случае, если имущество необходимо для использования государственными органами или органами местного самоуправления;

3) в случае необходимости внесения имущества в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества.

51. В случае отказа от принятия Активов в государственную собственность вопрос об их дальнейшем распоряжении подлежит вынесению на рассмотрение Комитета.

52. Расходы по содержанию Актива финансируются за счет средств ОАО «Госфинхолдинг» до момента его отчуждения либо обращения в государственную собственность по согласованию с Комитетом.

5. Порядок подготовки документов на отчуждение Актива

53. При поступлении предложения (заявления) либо нескольких предложений (заявлений) о покупке Актива, Сектором служебной запиской вносится предложение Председателю соответствующего Комитета. На основании резолюции поступившее предложение рассматривается в порядке, установленном пунктом 6 настоящей Инструкции.

54. По результатам принятого Комитетом решения либо по итогам проведенных открытых торгов (аукциона) Сектором подготавливается письмо в адрес заявителя о продаже Актива.

55. В целях заключения договора купли-продажи Сектор подготавливает проект договора купли-продажи, а также необходимые документы для его согласования, подписания и последующего оформления сделки в соответствии с установленным порядком.

В случае необходимости (расположение Актива в регионах) служебной запиской направляются в региональные представительства ОАО «Госфинхолдинг» для заключения договора купли-продажи и обеспечения поступления денежных средств.

56. После завершения заключения и регистрации в органах регистрации договоров купли-продажи Сектором направляется служебная записка в соответствующее структурное подразделение ОАО «Госфинхолдинг» для внесения договора купли-продажи в автоматизированную систему учета бюджетных кредитов (АСУБК).

6. Порядок подготовки документов на отчуждение Актива с указанием различных условий продажи или в рассрочку

57.Отчуждение принятого (взысканного) имущества в рассрочку производится Сектором в случае невозможности его отчуждения в течение 120 дней с момента его принятия. В течение указанного срока объявление об отчуждении подлежит обязательному размещению на официальном сайте ОАО «Госфинхолдинг», а также опубликованию не менее трех раз в газетах республиканского значения и не менее трех раз в газетах местного значения с одновременным размещением информации на информационных интернет-порталах в соответствии с пунктом 34 настоящей Инструкции.

58. При реализации имущества в рассрочку устанавливается процентная ставка в размере 3 (трех) процентов годовых, начисляемых на полную стоимость проданного имущества, которая подлежит перечислению на расчетный счет ОАО «Госфинхолдинг».
При отчуждении принятого (взысканного) имущества в рассрочку объявление об отчуждении подлежит обязательному размещению на официальном сайте ОАО «Госфинхолдинг», а также опубликованию в газетах республиканского и местного значения и размещению на информационных интернет-порталах, указанных в пункте 34 настоящей Инструкции с указанием условий отчуждения.

При реализации имущества, принятого в счет восполнения средств поручительства, Комитетом может быть установлена иная процентная ставка, начисляемая на полную стоимость проданного имущества в рассрочку.

59. При поступлении предложения (заявления) о покупке Актива с различными условиями покупки либо с условием покупки в рассрочку Сектором служебной запиской вносится предложение Председателю Комитета.

60. На основании резолюции поступившее предложение рассматривается в порядке, установленном пунктом 6 настоящей Инструкции, а также Сектором проводится финансовый анализ согласно пункту 39 настоящей Инструкции.

61. По результатам принятого решения либо по итогам проведенных открытых торгов Сектором подготавливается письмо в адрес заявителя о продаже Актива, и подготавливаются необходимые документы для заключения договора купли-продажи и обеспечения поступления денежных средств.

При необходимости (расположение Актива в регионах) материалы служебной запиской направляются в региональные представительства ОАО «Госфинхолдинг» для дальнейшей работы.

62. После завершения заключения и регистрации в органах регистрации договора купли-продажи в рассрочку Сектором направляется служебная записка в соответствующее структурное подразделение ОАО «Госфинхолдинг» для внесения сведений в автоматизированную систему учета бюджетных кредитов (АСУБК), поручительств, а также проводится работа по дальнейшему контролю исполнения графика погашения по договору купли-продажи в рассрочку.

63. При отчуждении Актива в рассрочку оплачивается первоначальный взнос и устанавливаются предельные сроки оплаты, если стоимость Актива с учетом расходов ОАО «Госфинхолдинг», установленных пунктом 43 настоящей Инструкции, составляет:

– до 1 000 000 (одного миллиона) сомов – не более 3 лет;

– от 1 000 000 (одного миллиона) до 5 000 000 (пяти миллионов) сомов – не более 5 лет; – от 5 000 000 (пяти миллионов) сомов и более – не более 10 лет.

64. Мониторинг и контроль за обеспечением своевременного погашения задолженности по договору купли-продажи с отсрочкой платежа (рассрочку) осуществляется Сектором.

65. В случае просрочки платежа, установленного графиком погашения по договору купли-продажи в рассрочку, Сектором проводится досудебное урегулирование задолженности, а при необходимости совместно с отделом по работе с проблемными кредитами проводится работа по расторжению договора купли-продажи в рассрочку.

7. Порядок изменения сроков исполнения обязательств по договору купли-продажи в рассрочку

66. В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих исполнение обязательств покупателя по договору купли-продажи в рассрочку в установленные сроки, срок исполнения обязательств может быть продлен, но не более чем на 3 (три) года, при этом размер процентной ставки устанавливается в размере 5 (пяти) процентов годовых.

67. При поступлении заявления о продлении сроков исполнения обязательств покупателя по договору купли-продажи в рассрочку Сектором служебной запиской вносится предложение Председателю Комитета с приложением обоснований, затрудняющих исполнение обязательств.

68. На основании резолюции поступившее заявление рассматривается Комитетом.

69. По результатам принятого решения Сектором подготавливаются необходимые документы для заключения соответствующего соглашения и регистрации в органах государственной регистрации и (или) служебной запиской документы направляются в региональные представительства ОАО «Госфинхолдинг» для дальнейшего исполнения.

70. В случае отказа в продлении сроков исполнения обязательств покупателя по договору купли-продажи в рассрочку Сектором направляется соответствующий ответ заявителю с указанием причин отказа.

8. Порядок подготовки документов на отчуждение Актива при погашении задолженности должника

71. При полном погашении задолженности должника по кредитному договору либо поручительству, в счет погашения которого был принят Актив, Сектор на основании заявления покупателя в течение двух рабочих дней со дня его поступления вносит служебной запиской на рассмотрение Председателя Комитета соответствующее предложение. На основании резолюции поступившее заявление рассматривается в порядке, установленном пунктом 6 настоящей Инструкции.

72.По результатам принятого решения, при подтверждении оплаты выкупной стоимости, независимо от факта погашения задолженности должника (за исключением случаев, когда должник и покупатель являются одним лицом), а также возмещения расходов, указанных в пункте 43 настоящей Инструкции, Сектор подготавливает необходимые документы для заключения договора купли-продажи и обеспечивает поступление денежных средств.

В случае необходимости (расположение Актива в регионах) служебной запиской направляются в региональные представительства ОАО «Госфинхолдинг» для заключения договора купли-продажи и обеспечения поступления денежных средств.

73. В случае если Актив является залоговым имуществом, проводится работа по снятию запретов на отчуждение с заложенного имущества.

75. После завершения заключения и регистрации в органах регистрации договора купли-продажи договор купли-продажи передается в Сектор для дальнейшего учета, а также направляется служебная записка в соответствующее структурное подразделение ОАО «Госфинхолдинг» для внесения сведений в автоматизированную систему учета бюджетных кредитов (АСУБК).

76. В случае если после перехода к ОАО «Госфинхолдинг» права собственности на Актив будет произведено погашение задолженности, в счет погашения которой был принят Актив, поступившие денежные средства учитываются как оплата стоимости Актива. В связи с этим денежные средства, поступившие от реализации Актива, отражаются в погашении договора купли-продажи.